

Asylprozesse kosten Hunderte Millionen Euro; Mehr als ein Drittel aller Verwaltungsrichter sind ausschließlich mit asylgerichtlichen Verfahren beschäftigt. Die

Asylprozesse kosten Hunderte Millionen Euro; Mehr als ein Drittel aller Verwaltungsrichter sind ausschließlich mit asylgerichtlichen Verfahren beschäftigt. Die Regierung will gegensteuern

Die Welt

Mittwoch 8. Oktober 2025

Copyright 2025 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Titel; S. 1; Ausg. 194

Length: 831 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Es ist ein Klassiker der migrationspolitischen Debatte: die Einstufung von wichtigen Asylherkunftsländern als sichere Herkunftsstaaten. Unter Schwarz-Rot ist Bewegung in die Sache gekommen, die Koalition hat ein Gesetz erarbeitet, mit dem die Einstufung deutlich erleichtert werden soll. Darüber diskutierten am Montag Sachverständige im Innenausschuss des Bundestags.

Der von der Unionsfraktion geladene Vorsitzende des Bundesverbandes der Verwaltungsrichter, Robert Seegmüller, hält das Vorhaben für rechtskonform und geeignet, die Zahl der aussichtslosen Asylverfahren deutlich zu minimieren. Seegmüller schilderte, dass die Arbeit in asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren etwa die Hälfte der Arbeitskraft der Verwaltungsrichter in Deutschland binde. Von den insgesamt etwa 3000 Verwaltungsrichtern arbeiteten etwa 2600 in der ersten Instanz. Etwa 1300 von ihnen seien ausschließlich mit der Bearbeitung asylgerichtlicher Verfahren gebunden und stünden für die Entscheidung anderer Verfahren nicht zur Verfügung.

Inklusive der gerichtlichen Infrastrukturkosten belasten die asylgerichtlichen Verfahren die öffentlichen Haushalte jährlich mit einem hohen dreistelligen Millionenbetrag, so Seegmüller. Mit einem hohen dreistelligen Millionenbetrag sind Kosten nur an den Gerichten von zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro jährlich gemeint. Für den Verwaltungsrichter ist es daher von hohem gesamtstaatlichem Interesse, die Entscheidung asylgerichtlicher Verfahren so effizient wie möglich zu organisieren. Eine solche Einstufung führt nämlich dazu, dass Migranten aus den als sicher eingestuften Ländern mit Verschärfungen rechnen müssen, in der Regel können sie schneller abgeschoben werden. Das rechtliche Konzept der sicheren Herkunftsstaaten sei geeignet, die Gerichtsprozesse effizienter zu gestalten, sagte Seegmüller, und das geplante Gesetz verfassungs- und unionsrechtskonform.

Daran gibt es allerdings Zweifel. Wenn bisher eine Bundesregierung einen Staat, aus dem kaum ein Asylbewerber am Ende des aufwendigen Verfahrens anerkannt wird, als sicher einstufen wollte, musste immer der Bundesrat zustimmen. Häufig haben in der Länderkammer jene Länder mit Regierungsbeteiligung von Grünen und Linkspartei

Asylprozesse kosten Hunderte Millionen Euro; Mehr als ein Drittel aller Verwaltungsrichter sind ausschließlich mit asylgerichtlichen Verfahren beschäftigt. Die

entsprechende Vorhaben gestoppt. Deswegen soll mit der schwarz-roten Reform künftig die Bundesregierung diese Kategorisierung einfach per Rechtsverordnung vornehmen können also ohne Zustimmung des Bundesrats. Doch der erforderliche rechtliche Kniff ist umstritten. Da das Grundgesetz eigentlich eine Beteiligung von Bundestag und Länderkammer vorsieht, will die Bundesregierung dieses Prozedere zwar für die Asylfälle weiter beibehalten, die nur den Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention und den subsidiären Schutz betreffen. Das kaum vergebene Asyl nach dem Grundgesetz erhalten inzwischen noch solche Migranten, die direkt aus ihrem Verfolgerstaat nach Deutschland fliehen. Etwa ein verfolgter Schriftsteller aus dem Iran, der bei einer Lesung hierzulande Asyl beantragt.

Für die übrigen 99 Prozent der Asylsuchenden die zuvor schon in einem sicheren Drittstaat waren soll die neue Vorgehensweise gelten, wonach Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) per Verordnung neue sichere Herkunftsstaaten bestimmt. Ob diese Vorgehensweise verfassungskonform und zielführend ist, bezweifelte im Innenausschuss etwa die Sachverständige Wiebke Judith von Pro Asyl. Ihre Organisation lehne das Konzept des sicheren Herkunftsstaates bereits grundsätzlich ab, weil es einem prinzipiell fairen und individuellen Asylverfahren widerspreche. Weil beim Schutz von politisch Verfolgten die Vorgaben der Verfassung zum Grundrecht auf Asyl berührt seien, sei bei Entscheidungen über sichere Herkunftsstaaten eine Einbindung des Bundesrats bei Gesetzgebungen diesbezüglich folgerichtig. Stefan Keßler vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst beurteilte den Gesetzentwurf als verfassungswidrig. Kritisch äußerte sich auch Philipp Wittmann vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Er gab zu bedenken, dass selbst unter den wenigen Staaten, die bislang als sicher eingestuft seien, große Zweifel an der Sicherheit bestünden. So habe der EU-Gerichtshof erst kürzlich festgelegt, dass Staaten nicht als sicher gelten dürften, die nicht unter vollständiger Kontrolle der Regierung stünden.

Veronika Vaith, Leiterin der Zentralen Ausländerbehörde Niederbayern, erklärte, aus der Erfahrung in der Vollzugspraxis sei das Vorhaben der Bundesregierung sehr zu begrüßen. Es habe sich gezeigt, dass ein erheblicher Teil der Asylanträge von Antragstellern aus Herkunftsstaaten mit geringer Anerkennungsquote stamme. Die Möglichkeit, solche Herkunftsstaaten durch einfache Rechtsverordnung als sicher einzustufen, trage unmittelbar dazu bei, die Verfahren auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich den Schutz für tatsächlich verfolgte Personen. Die Einführung der Pflichtanwaltsbestellung habe sich in der Praxis nicht bewährt.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: GERICHTSVERHANDLUNGEN UND -VERFAHREN (70%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (72%); EINWANDERUNG (91%); DEUTSCHER BUNDESRAT (57%); RICHTER (91%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (76%); REGIERUNGSKABINETTS (77%); VERFASSUNGSRECHT (89%); POLITIK (91%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); ABSCHIEBUNG (75%); STAATSBUDGETS (77%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); SCHRIFTSTELLER (65%); GERICHTSPROZESSE (91%); DEUTSCHER BUNDESTAG (89%); POLITISCHES ASYL (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GESETZGEBUNG (90%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (77%); BEWILLIGUNGEN (77%); GESETZGEBUNGSORGANE (89%)

Industry: STAATSBUDGETS (77%); SCHRIFTSTELLER (65%)

Asylprozesse kosten Hunderte Millionen Euro; Mehr als ein Drittel aller Verwaltungsrichter sind ausschließlich mit asylgerichtlichen Verfahren beschäftigt. Die

Geographic: IRAN (57%); DEUTSCHLAND (73%)

Load-Date: October 7, 2025

End of Document